МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.04.09 № 01/511

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 4 хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150030027

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ны
өдрийн 01/51 дугаар албан бичгийн хавсралт

Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх санал

Нэг. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн тухайд:

1.1. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны (цаашид ЭШУСА гэх) талаарх зохицуулалтыг "Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц"-д (цаашид конвенц гэх)-ын суурь зарчмыг бүрэн нийцүүлж, эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн.

Үндэслэл:Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 2020 онд шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын дагуу ЭШУСА-г Комиссын эрх хэмжээний хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахаар баталсан. Мөн ЭШУСА-г "Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протокол"-ын (цаашид нэмэлт протокол гэх) 4 дүгээр бүлэг, НҮБ-ын Эрүү шүүлтийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч Манфред Новакийн өгсөн зөвлөмжийг удирдлага болгон ЭШУСА-г хэрэгжүүлэх эрх хэмжээг Хүний эрхийн үндэсний комисст хамааруулсан нь гүйцэтгэх болон шүүх эрх мэдлээс салангид байх шаардлагыг хангаж байна.

Монгол Улсын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх механизм нь тус Комиссын бүрэлдэхүүнд 2021 онд шинээр байгуулагдсан Хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах, Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах механизмуудын нэгэн адил хүний эрхийн тусгай асуудлаар ажилладаг механизм бөгөөд бие даасан байгууллага биш юм. Конвенцийн дагуу улс орнууд өөрийн онцлогт тохируулсан бүтцээр эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг хэрэгжүүлдэг бөгөөд төрийн байгууллагын нэгж, эсхүл төрийн бус байгууллагаар ч төлөөлөн гүйцэтгүүлдэг байна.

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 12.12, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7 дахь хэсгүүдэд тус тус зохицуулж, тус хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.12 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүнийг сонгон шалгаруулах журмыг УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо батлах эрхийг олгосон нь албан тушаалтныг хараат бус, нээлттэй сонгон шалгаруулж, томилох шаардлагыг хангасан.

Түүнчлэн, Төсвийн байгууллагын төсвийн харилцааг зөвхөн Төсвийн тухай хуулиар зохицуулдаг. Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3-т "Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга тухайн байгууллагын" төсвийн ерөнхийлөн захирагч байхаар заасан тул ХЭҮК-ын дарга нь тухайн байгууллагын төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд хуулийн төслийн 31.3 дахь хэсэгт "ЭШУС асуудал хариуцсан гишүүн нь Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны төсвийн ерөнхийлөн захирагч байх"-аар заасан нь Төсвийн тухай хуультай зөрчилдөж байна.

1.2. Хуулийн төслийн 31.5 дахь хэсэгт "Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, түүний ажлын алба хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ" гэсэн нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжтой зөрчилдөж байна.

Үндэслэл: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3 дахь хэсэгт "Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам"-ыг Засгийн газар батална" гэж заасан. Засгийн газрын 2021 оны 266 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Тамга, тэмдэг, барааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам"-ын 2.1 дэх хэсэгт "Дараах хөтлөлтийн үйл ажиллагаандаа тамга хэрэглэнэ.", 2.1.7-д "Улсын Их Хурлаас удирдлага нь томилогддог болон Улсын Их Хуралд ажлаа шууд тайлагнадаг байгууллага, тэдгээрийн орон нутаг дахь харьяа байгууллага тамга хэрэглэнэ." гэж заасны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тамгыг Комиссын дарга, гишүүдийн гарын үсэг зурсан баримт бичигт хэрэглэдэг.

Хэрэв ЭШУСА нь бие даасан байгууллага[1] байхаар зохицуулалт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах байдлаар биш тус харилцааг бие даасан хуулиар тусгайлан зохицуулах шаардлагатай юм. ЭШУСА нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд зааснаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хэрэгжүүлэх эрх хэмжээний хүрээнд хамаарах бөгөөд тусдаа тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх эрх зүйн үндэслэл байхгүй байна.

1.3. Хуулийн төслийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.5, 33.1.6 дахь заалт, 35.5 дахь хэсэгт тусгасан Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны чиг үүрэгт хүүхдийн эсрэг бие махбодийн шийтгэл, гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар хяналт шалгалт хийх, гомдол хүлээж авах, шаардлага хүргүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтууд нь конвенц болон нэмэлт протоколын шаардлагатай шууд зөрчилтэй байна.

Үндэслэл: Нэмэлт протоколын 17 дугаар зүйлд "Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсноос, эсхүл түүнийг соёрхон баталснаас эсхүл түүнд нэгдэж орсноос хойш нэг жилийн дотор оролцогч улс бүр дотоодын үндэсний түвшинд эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх эсхүл хэд хэдэн байгууллагыг хэвээр ажиллуулах, томилох эсхүл байгуулна..." гэсэн нь эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасан байх тул гомдол хүлээж авах, хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг тусгах нь нэмэлт протоколын шаардлагад нийцэхгүй байна. Хууль тогтоомжид заасны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Авлигатай тэмцэх газар, Прокурорын байгууллагаас гомдол хүлээж авах, хянан шийдвэрлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Мөн Нэмэлт протоколын 19 дүгээр зүйлийн б-д "Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох хэм хэмжээг харгалзан эрх чөлөөгөө хасуулсан хүмүүстэй харьцах, тэдний байгаа нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор холбогдох байгууллагад зөвлөмж өгөх..." гэж заасан тул хуулийн төслийн 33.1.10, 35.1-т заасан шаардлага хүргүүлэх, шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих гэсэн нь тус заалттай зөрчилдөж байна.

Конвенцын 1 дүгээр зүйлд "Энэхүү Конвенцын зорилгын дагуу "эрүүдэн шүүх" гэж хэн нэг хүн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ сэлт, мэдүүлэг авах, тухайн хүн

[1] Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.34-т "төсвийн байгууллага" гэж баталсан төсвийн дагуу төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүргүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчит, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг ойлгохоор хуульчилсан байдаг.

буюу гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчлах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбод, сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдлийг хэлнэ. Энэхүү тодорхойлолт нь хуулийн дагуу авах шийтгэл, арга хэмжээ, түүнээс үүдэн буюу холбогдон үүсэх зовлон, шаналалд хамаарахгүй." гэж заасан байдаг. Иймд дээрх хуулийн төсөлд тусгасан хүүхдийн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал нь төрийн албан тушаалтны оролцоотой хийгддэггүй буюу гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүсэх асуудал байдаг нь эрүүдэн шүүхийн шинжийг агуулахгүй юм.

ЭШУСА нь зөвхөн хүний эрх чөлөөг хязгаарласан газарт үйл ажиллагаа явуулах, ялгаварлан гадуурхалт эрүү шүүлттэй хамаатай үед ажиллах механизм болохыг конвенц, нэмэлт протоколд тодорхой заасан.

Конвенц, нэмэлт протокол, Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн НҮБ-ын дэд хорооны зөвлөмж, Эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны удирдамж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей, Хүний эрхийн зөвлөлд танилцуулсан жил бүрийн илтгэлд тусгагдсанаар ЭШУСА нь эрүү шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа, шийтгэлийн эсрэг соёл, хандлага, арга барилыг өөрчлөх, зөвлөх туслах, дэмжих чиг үүрэгтэй механизм юм. Механизмийн "зөвлөн туслах" зориулалт нь олон улсын зөрчил, маргааныг шийдвэрлэх практикийн сайн туршлага гэж тооцогддог бөгөөд энэ мөн чанар нь түүний нэршилд ("урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа") тусгалаа олжээ. Гэм буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцох буюу шаардлага хүргүүлэх бүрэн эрхийг ЭШУСА хэрэгжүүлэх нь уг механизмийн зориулалт, Монгол Улсын олон улсын эрх зүйн үүрэгт нийцэхгүй.

<u>Хоёр. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн тухайд:</u>

2.1. Конвенцийн 1 дүгээр зүйлд "эрүүдэн шүүх гэж хэн нэг хүн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ сэлт, мэдүүлэг авах, тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчилах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбодь, сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдлийг хэлнэ", 16 дугаар зүйлд "Оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон эрүү шүүлтэд тооцогдохгүй төрийн албан тушаалтан буюу албаны үүрэг гүйцэтгэж буй бусад этгээд, тэдгээрийн өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэх бусад үйлдлээс сэргийлэх үүрэг хүлээнэ" хэмээн заасан.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн төслийг дагалдаж Эрүүгийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.12 дахь хэсэгт оруулах төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг дахин нягталж, "эрүү шүүлт тулгах" ба "хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах" хоёр ойлголтын талаар ялгамжтайгаар конвенцод нийцүүлэн тусгах шаардлагатай.

2.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч нь төрийн албан тушаалтан бөгөөд хуулийн төслийн 21.12[1] дугаар зүйл нь Эрүүгийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.12 дахь хэсэгт хамаарна. Мөн байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээлэлтэй холбоотой асуудлыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Эрүүгийн хуулиар тус тус зохицуулсан

байх тул хуулийн төслийн тус заалт нь Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангахгүй байна.

2.3. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн төслийг дагалдаж Эрүүгийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.12[12] дахь хэсэгт оруулах төслийн нэмэлтийн тухайд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дүгээр зүйлд заасан Хууль сахиулагчийг эсэргүүцэх гэсэн зүйлтэй уялдуулан зохицуулах эсэх, ийм тусдаа заалт хэрэгцээтэй эсэх үндэслэлийг нягтлах, шаардлагатай бол Комиссын гишүүний үйл ажиллагаанд саад учруулах гэсэн байдлаар томьёолох эсэхийг дахин тодруулах шаардлагатай.

Гурав.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн тухайд:

3.1. Төсвийн байгууллагын[2] төсвийн харилцааг зөвхөн Төсвийн тухай хуулиар зохицуулдаг[3]. Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3-т "Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга тухайн байгууллагын төсвийн ерөнхийлөн захирагч байх"-аар заасан бөгөөд хуулийн төслийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.22-т заасан нэмэлт нь тус заалттай зөрчилдөж байна.

Иймд дээрх хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь конвенц, нэмэлт протокол болон үндэсний хууль тогтоомжтой нийцэхгүй байх тул тус хуулийн төслийг бүхэлд нь дэмжихгүй байна.

Иймд Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг Комиссын Хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах, Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах механизмуудын адил Комиссын нэг гишүүн дагнан хариуцаж, эрхэлсэн асуудлаарх бодлого, үйл ажиллагааг бие даан хэрэгжүүлж, Хүний эрхийн Үндэсний комиссын стратегийн чиглэл, үйл ажиллагаатай харилцан уялдаатай явуулдаг механизмын хувьд нь уялдаа холбоог хангах байдлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй юм.

Энэ нь Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протоколд бүрэн нийцэх бөгөөд төсөв, санхүү, хүний нөөц, үйл ажиллагааны хувьд үр ашигтай оновчтой, Монгол Улсын хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны нэгдмэл байдлыг хангахад ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

_____oOo_____

[2] Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.34-т "төсвийн байгууллага" гэж батлагдсан төсвийн дагуу төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүргүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчит, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг ойлгохоор хуульчилсан байдаг.

[3] Төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэх хэсэг.